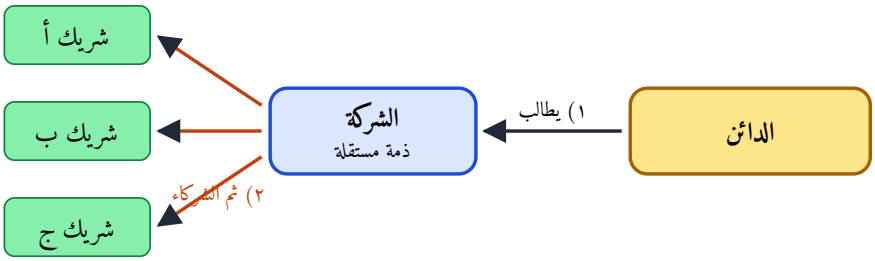
3 ثانوي · القانون · تسيير واقتصاد · الوحدة 2: الشركات التجارية · الدرس 1

شركات الأشخاص: شركة التضامن

الهدف: أن تعرّف شركة التضامن وتستخرج خصائصها، وأن تفسّر طبيعة مسؤولية الشركاء فيها وأثر الاعتبار الشخصي على حياتها.

الفكرة في سطرين: شركة التضامن نموذج شركات الأشخاص: تقوم على الثقة المتبادلة بين شركاء يكتسبون جميعاً صفة التاجر، ويُسألون شخصياً وبالتضامن عن ديون الشركة في كل أموالهم.



الشكل 1: يرجع الدائن أولاً على الشركة، فإن لم تفِ رجع على أي شريك بكامل الدين (مسؤولية تضامنية غير محدودة).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **شركة الأشخاص:** شركة يقوم تكوينها على **الاعتبار الشخصي**، أي الثقة في شخص الشريك لا في رأسماله فقط.
2. **صفة التاجر:** يكتسب كل شريك في شركة التضامن صفة التاجر بمجرد انضمامه، فيخضع لالتزامات التجار.
3. **المسؤولية التضامنية غير المحدودة:** يُسأل كل شريك عن كل ديون الشركة في أمواله الخاصة، بعد إنذار الشركة ومطالبتها أولاً.
4. **عنوان الشركة:** يتكوّن من أسماء كل الشركاء أو اسم أحدهم مع إضافة عبارة «وشركاؤهم».
5. **الحصص:** لا يجوز التنازل عنها للغير إلا بموافقة جميع الشركاء، لأن الشركة مبنية على الثقة.
6. **الإدارة:** يتولاها جميع الشركاء ما لم ينص القانون الأساسي على تعيين مسيّر أو أكثر.
7. **الانقضاء:** تنتهي مبدئياً بوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر عليه، ما لم يُتفق على استمرارها.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. شركة تضامن من ثلاثة شركاء عليها دين 900000 دج، وأموالها لا تكفي. **الحل:** يحق للدائن مطالبة أي شريك بكامل المبلغ 900000 دج، ثم يرجع هذا الشريك على الآخرين كلٌّ بحصته (300000 دج لكل واحد إن تساوت الحصص).
2. شريك يريد بيع حصته لصديقه. **الحل:** لا يصح البيع إلا بموافقة كل الشركاء.
3. توفي أحد الشركاء ولا يوجد شرط استمرار. **الحل:** تنقضي الشركة بسبب زوال الاعتبار الشخصي.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القول إن مسؤولية الشريك محدودة بحصته؛ الصحيح أنها غير محدودة وتضامنية.
- نسيان أن الدائن يطالب الشركة أولاً قبل الرجوع على الشركاء.
- اعتبار الحصص قابلة للتداول بحرية كالأسهم.
- عدم ربط خصائص الشركة بفكرة الاعتبار الشخصي.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- شركة أشخاص قائمة على الثقة.
- كل شريك تاجر، ومسؤوليته تضامنية مطلقة.
- العنوان من أسماء الشركاء.
- الحصص لا تنتقل إلا بإجماع الشركاء.
- الوفاة أو الإفلاس سبب مبدئي للانقضاء.

madrasadz.com مدرسة ديزاد